

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1417/2536

นายประสาธ กิตติเวช

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา

จำกััด

จำเลย

นายประสาธ กิตติเวช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยงดการขายทอดตลาด ที่ดินโฉนดเลขที่ 90644 พร้อมด้วยตึกสองชั้นและงดการ บังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 74-76)

คดีสืบเนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายืน ให้โจทก์ชำระเงินให้จำเลย 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ชลช แต่ให้เอาเงินปันผล จำนวน 250,050 บาท หักออกเสียก่อน เมื่อจำเลยได้รับชำระหนี้แล้วให้จำเลยมอบใบหุ้นของบริษัทสยามเครดิต จำกัด จำนวน 10,000 หุ้นให้โจทก์ ถ้าส่งมอบไม่ได้ให้ใช้เงินจำนวน 1,000,000 บาทแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าว ศาลชั้นต้นออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์ยื่น คำร้องขอให้ศาลกำหนดวิธีการบังคับคดีใหม่โดยขอให้จำเลยนำ ใบหุ้นมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไปตามคำพิพากษา

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 162,170)

อนึ่ง โจทก์เคยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีในชั้นฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งว่า คำร้องของ ผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง (คำสั่งคำร้องที่ 755/2536)

ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า กรณีมิใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์และไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง (อันดับ 145 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งงดการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

---

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งงดการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(มงคล สระแก้ว-นำชัย สุนทรพิณกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ